

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 208/2531 นายเปลื้อง นิติลัทธิ
นายกิมเฮียะ สันติระชัยวัฒนา กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1601

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 14

โจทก์นำหนี้ของผู้ตายมาฟ้องจำเลยทั้งสามซึ่งเป็นทายาทให้ล้มละลาย หนี้ดังกล่าวจึงมิใช่หนี้ที่จำเลยทั้งสามจะต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัวแม้จำเลยทั้งสามจะเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตาย ซึ่งจะต้องรับไปทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ ของผู้ตายที่โดยสภาพไม่เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ด้วยก็ตาม ก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเกินกว่าทรัพย์มรดกที่จะตกได้แก่ตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 และตามคำฟ้องระบุเพียงว่าจำเลยทั้งสามเป็นทายาทของผู้ตาย โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยแต่ละคนได้รับมรดกไว้เป็นจำนวนเท่าใด เพียงพอที่จะชำระหนี้แทนผู้ตายหรือไม่ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสามให้ล้มละลายได้

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ ๑ เป็นภริยาชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ก่อนถึงแก่กรรมผู้ตายว่าจ้างโจทก์เป็นทนายความยื่นฟ้องนางอาภรณ์ ศิสุจจัย เป็นคดีล้มละลาย คดีดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ตายค้างค่าจ้างว่าความเป็นเงิน ๑๒๙,๐๐๐ บาท โจทก์ทวงถามให้ผู้ตายและจำเลยที่

๑ ชำระหลายครั้งแล้ว แต่บุคคลทั้งสามไม่ยอมชำระ ต่อมาเมื่อผู้ตายถึงแก่กรรม ทรัพย์มรดกตกทอดแก่จำเลยทั้งสาม โจทก์ได้ส่งหนังสือทวงถามแก่จำเลยทั้งสาม แล้ว จำเลยทั้งสามไม่ชำระ เพราะจำเลยทั้งสามมีหนี้สินล้นพ้นตัว จำเลยทั้งสามเป็นหนี้โจทก์ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นหนี้กำหนดจำนวนได้แน่นอนและประวิงการชำระหนี้โดยไปเสียจากเคหสถานที่เคยอยู่ ขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของผู้ตาย และจำเลยทั้งสามในฐานะผู้รับมรดกโดยเด็ดขาด และพิพากษาให้จำเลยทั้งสามเป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยทั้งสามในการว่าไม่เคยมีนิติสัมพันธ์กับโจทก์ เป็นเพียงทายาทของผู้ตาย เท่านั้น โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องให้ล้มละลาย ทั้งเป็นคำฟ้องที่ฟ้องเกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกหนี้ตาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยาน เพราะข้อเท็จจริงในคำคู่ความพอวินิจฉัยได้

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เห็นว่าหนี้ที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นหนี้ของนายสมพงษ์ผู้ตาย หาใช่หนี้ที่จำเลยทั้งสามจะต้องรับผิดชอบส่วนตัวไม่ ฉะนั้นแม้จำเลยทั้งสามจะเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตาย ซึ่งจะต้องรับไปทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ ของผู้ตาย ที่โดยสภาพไม่เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ด้วยก็ตาม ก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเกินกว่าทรัพย์มรดกที่จะตกได้แก่ตน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา ๑๖๐๑ และตามคำฟ้องของโจทก์ระบุเพียงว่าจำเลยทั้งสามเป็น
ทายาทของผู้ตาย โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยแต่ละคนได้รับมรดกของผู้ตายไว้เป็น
จำนวนเท่าใด เพียงพอที่จะชำระหนี้แทนผู้ตายหรือไม่ ดังนั้น โจทก์จึงไม่มีอำนาจ
ฟ้องจำเลยทั้งสามให้ล้มละลายได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาล
ฎีกาเห็นด้วยในผล

พิพากษายืน

(ส่อง สุชะปุลณณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

ศาลจังหวัดนครนายก - นายสันติ โภการัตนนานนท์
ศาลอุทธรณ์ - นายจิระ บุญพจนสุนทร

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>